

[12] [개선] 사항

1. 제 목 : 환경영향평가 용역대가 산정 기준 불합리
2. 조치부서 : ■■■■■ 단
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

公社는 각종 개발사업 시행 시 「환경영향평가법」에 따른 환경영향평가 및 전략 환경영향평가(이하 ‘환경평가’라 한다)를 실시하기 위한 용역대가 산정 방법 등을 규정하기 위해 「용역대가 산정기준(환경부문 영향평가)」(이하 ‘대가 기준’이라 한다)을 운영하고 있다.

가. 환경영향평가 대상 기준 면적 적용에 관한 사항

환경평가 용역대가 구성 비목은 직접인건비, 직접경비, 제경비, 기술료, 부가가치세로 구분하고 있고 각 비목의 산정 기준은 [표 41]과 같다.

[표 41] 환경영향평가 용역대가 비목별 산정 기준

구분	산정 기준	비고
직접인건비	$S(\text{기준규모 소요인력}) \times \alpha(\text{사업규모별 할증률}) \times \text{노임단가}$	
직접경비	측정·분석수수료, 여비, 인쇄비 등 실제 소요비용	
제경비	$\text{직접인건비} \times 110\%$	
기술료	$(\text{직접인건비} + \text{제경비}) \times 20\%$	
부가가치세	$(\text{직접인건비} + \text{직접경비} + \text{제경비} + \text{기술료}) \times 10\%$	

자료 : 「용역대가 산정기준(환경부문 영향평가)」 재구성

대가 기준에 따르면 직접인건비는 환경평가 기준 규모 대비 개발사업 규모에 따른 용역 과업량의 차이를 반영하기 위해 기준 규모에 해당하는 소요인력에 [표 42]의 ‘사업규모별 할증률’을 곱하여 산정하고 있다.

[표 42] 환경평가 사업규모별 할증률(면적사업)

구 모	기준규모~1.5배	2.0배	3.0배	5.0배	7.0배	10배	15배	20배	30배	50배	50배~
할증률	1	1.05	1.15	1.4	1.6	1.85	2.25	2.4	2.6	3.2	3.6

자료 : 「용역대가 산정기준(환경부문 영향평가)」 재구성

그런데 대가 기준에서 기준 규모에 해당하는 소요인력을 정하고 있음에도 기준 규모가 무엇인지 명확히 정의하고 있지 않으며, 실제 환경평가 용역 발주 시에는 기준 규모를 「환경영향평가법 시행령」에서 정한 ‘사업 종류별 환경영향평가 대상 최소 사업규모’ 기준으로 적용하고 있는 것으로 나타났다.

[표 43] 사업종류별 환경영향평가 용역 기준 규모

구분	사업종류	기준규모	비고
도시의 개발사업	혁신도시사업, 도시개발사업, 민간임대주택 촉진지구사업, 역세권 개발사업	25만㎡	
	택지개발사업, 공공주택지구 조성사업, 「주택법」의 대지조성사업, 「도시 및 주거환경정비법」의 정비사업	30만㎡	
	물류단지개발사업, 지역개발사업	20만㎡	
산업단지의 조성사업	산업단지 조성사업	15만㎡	

자료 : 「환경영향평가법 시행령」 [별표 3] 재구성

이와 관련하여 ■■■■단에서는 기준 규모를 명확히 규정할 수는 없으나 당해 사업의 특징, 성격 등 여러 요인을 고려하여 관계기관 협의를 통해 결정되었을 것으로 추정하고 있고, 환경부 질의회신³²⁾ 사례 및 법 취지를 반영하기 위해 환경부 기준에 부합될 수 있도록 현행과 같이 환경영향평가 대상 최소 사업규모를 적용하는 것이 적절하다고 답변하였다.

그러나 「환경영향평가법 시행령」에 ‘도시의 개발사업’으로 분류되어있는 도시 개발사업, 택지개발사업, 민간임대사업 등의 경우 사업 내용이 유사하여 과업량에 차이가 없는데도 근거 법령이 다르다는 이유만으로 용역대가에 차이를 두는 것은 불합리하다.

또한, 권고 사항인 환경부 기준에는 기준 규모를 명시하고 있지 않은 점, 公社에서 환경부 용역 대가 기준을 준용하고는 있으나 별도의 용역대가 기준을 수립하여 운용하고 있는 점 등을 고려할 때 기준 규모를 환경영향평가 대상사업의 최소 사업규모로 적용하는 것은 적절하지 않은 것으로 판단된다.

이와 관련하여 대가 기준 수립(2012. 11. 9.) 이후 발주된 환경영향평가 용역 중 ‘도시의 개발사업’으로 분류된 용역에 대해 기준 규모를 택지개발사업 기준(30만 m²)으로 적용하여 용역대가를 재산정한 결과 [표 44]와 같이 약 60백만 원의 예산을 절감할 수 있는 것으로 나타났다.

32) 환경부에서는 법령에는 명시하고 있지 않으나, 환경영향평가 대행비용 산정 시 기준 규모를 시행령에 따른 대상사업의 면적을 적용하는 것으로 질의 회신하였음

[표 44] 택지개발사업 기준 규모 적용 시 환경영향평가 용역대가 비교

구분	근거법	당초 발주 시			기준 규모(30만 m²)적용 시		절감금액
		용역금액	기준면적	할증률	용역금액	할증률	
계	-	2,397백만 원	-	-	2,337백만 원	-	60백만 원
과천OO	민간임대법	502백만 원	25만 m²	1.23	478백만 원	1.16	24백만 원
의왕OO	민간임대법	426백만 원	25만 m²	1.01	423백만 원	1.00	3백만 원
OOKTX역세권	공공주택법	437백만 원	30만 m²	1.00	437백만 원	1.00	-
칠곡OO	도시개발법	478백만 원	25만 m²	1.17	458백만 원	1.11	20백만 원
고양OO	도시개발법	554백만 원	25만 m²	1.10	541백만 원	1.06	13백만 원

자료 : ●●●●단 제출자료 재구성

나. 소규모 환경영향평가 용역대가 산정에 관한 사항

「환경영향평가법」 제43조에 따라 환경영향평가 대상사업의 종류 및 범위에 해당하지 아니하는 개발사업으로서 대통령령으로 정하는 개발사업과, 보전이 필요한 지역과 난개발이 우려되어 환경보전을 고려한 계획적 개발이 필요한 지역으로서 대통령령으로 정하는 지역에서 시행하는 개발사업은 ‘소규모 환경영향평가’를 실시하여야 하며, 公社에서 시행한 소규모 환경영향평가 용역 현황은 [표 45]와 같다.

[표 45] 소규모 환경영향평가 시행 현황

구분	면적(m²)	용역금액	단위 용역비(원/m²)	대가 산정방법	계약방법	비고
OO천 임시점용	6,680	20,900천 원	3,129	환경부 기준	수의계약	
국도00호선 녹지구간 등	11,440	21,780천 원	1,904	환경부 기준	수의계약	
군포OO 지구밖 사업	10,405	21,500천 원	2,066	LH 환경평가	수의계약	
울산OO 지구외 차집관로	25,442	21,362천 원	840	LH 환경평가	수의계약	
OOOO학교 OO처	15,287	19,800천 원	1,295	견적가격	수의계약	
OO혁신 O천·OO천	100,752	11,000천 원	109	견적가격	수의계약	
창원OO3 지구밖 사업	18,700	20,900천 원	1,118	LH 환경평가	수의계약	
화성OO2 송전선로	2,501	13,200천 원	5,278	견적가격	수의계약	

자료 : 소규모 환경영향평가 방침 문서 재구성

일반적으로 시행되는 용역에 대해서는 통일된 기준에 따라 적정 대가가 지급될 수 있도록 용역대가 산정 기준을 마련하여 현업 부서에서 활용하도록 하는 것이 타당하다.

그런데 公社에는 ‘소규모 환경영향평가용역’에 대한 대가 기준이 없어 추정가격을 「환경영향평가 등의 대행비용 산정기준(환경부)」, 「용역대가 산정기준(환경부령 영향평가)」의 ‘환경영향평가용역 대가 기준’, ‘견적가격’ 등 각기 다른 방법으로 산정하고 있다.

그 결과 업무수행에 혼선 및 어려움을 초래하고 있으며, 과업의 규모나 특성이 제대로 반영되지 않은 채 용역대가가 산출됨으로써 용역비가 과다하게 지급되거나 용역이 부실하게 수행될 우려가 있다.

5. 조치할 사항

■■■■단장은

‘도시의 개발사업’으로 분류된 사업은 근거 법령에 따른 차이를 두지 말고 같은 기준 규모를 적용하도록 「용역대가 산정기준(환경부령 영향평가)」을 개정하시기 바라며, ‘소규모 환경영향평가용역’에 대한 용역대가 산정 기준을 마련하시기 바랍니다(개선).